

1501302-81.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... em: 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 6 anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico de drogas para o réu Ruan; e 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico de drogas para o réu Amon.

Mercê da somatória das penas acima, o regime inicial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501302-81.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501302-81.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS e AMON UALADE DOS SANTOS, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 1º de junho de 2021, por volta das 15h: a. na Rua União, 72, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, Rua trazia consigo e transportava 111 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. Na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon, em concurso, guardavam e tinham em depósito para fins de tráfico 2.749 eppendorfes de cocaína e 400 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; c. Na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon, em concurso, possuíam 2 balanças digitais de precisão, 7.000 eppendorfes vazios e 6 sacos plásticos contendo substância branca pulverizada, itens destinados à preparação de drogas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; d. Na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 12/15), assim como o laudo de constatação (fls. 31/33) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 132/134 e 135/137), bem como laudos de exame de objetos (fls. 350/353 e 354/357). Os(As) ré(s) foram notificados(as) (fls. 314 e 316) e apresentaram defesa preliminar (fls. 143/149 e 325/337). Em 2 de dezembro de 2021 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 363/364). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as)

rés(us) (fls. 377/378 e 402/403).

O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência (fls. 413) e a defesa dos réus por escrito (fls. 408/414 e 415/422).

É o relatório. Decido.

Ciente da preliminar apresentada nas alegações finais do réu Amon relatando a ocorrência de algum problema no Teams.

Os(As) rés(us) Ruan e Amon foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por incursos nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 1º de junho de 2021, por volta das 15h: a. na Rua União, 72, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, traziam consigo e transportavam 111 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon, em concurso, guardavam e tinham em depósito para fins de tráfico 2.749 eppendorfes de cocaína e 400 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; c. Na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon, em concurso, possuíam 2 balanças digitais de precisão, 7.000 eppendorfes vazios e 6 sacos plásticos contendo substância branca pulverizada, itens destinados à preparação de drogas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; d. Na Rua Manoel Alves dos Santos, 247, Jardim São Nicolau, Jandira, Ruan e Amon associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia os réus estavam associados para a prática do tráfico de drogas e usavam um imóvel situado em Jandira para armazenar e preparar drogas a serem comercializadas em Barueri. Policiais civis receberam informação anônima a respeito do imóvel usado para armazenamento e distribuição das drogas. De campana no local, eles viram o réu Ruan sair com o veículo Ford Ka, placas EUF8946 e deslocar-se até a Rua União, conhecido ponto de tráfico, por isso abordaram-no. Ele confirmou que estava ali para fazer entrega de 111 eppendorfes de cocaína.

Ainda segundo a denúncia, os policiais retornaram a Jandira e viram o réu Amon dispensar algumas sacolas no imóvel vizinho, ao que os policiais ingressaram na casa e o abordaram. Sob cobertores, numa cama, foram apreendidos 30 pacotes com 28 eppendorfes de cocaína, no sofá 2 pacotes de pó branco. As sacolas dispensadas no imóvel vizinho foram recuperadas e verificou-se que continham 4 sacos de alumínio contendo pó branco, 2 balanças, 7 pacotes de eppendorfes vazios, uma agenda azul com anotações de contabilidade e adesivos com a inscrição "veneno de cobra".

Constou, por fim, que o réu Ruan disse ser atribuição do réu Amon refinar e embalar drogas, as quais o réu Ruan deveria entregar na "biqueira", ao passo que Amon negou envolvimento nos fatos.

Concluída a instrução, entendo que restou comprovada, por parte do Ministério Público, a prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 pelos dois réus.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, sendo que eles atestaram tratar-se as substâncias apreendidas de cocaína, tetrahydrocannabinol e tetracaína, esta última que também consta na Portaria MJ 240/2019 (fls. 132/137).

No inquérito, os policiais civis Rogério e Joaquim prestaram depoimento relatando exatamente aquilo que constou da denúncia. Ele declararam que averiguavam informação de que um certo endereço servia ao armazenamento de drogas. Fizeram campana no local e presenciaram quando um Ford Ka preto saiu, conduzido por um dos réus. Realizou a abordagem e o condutor entregou sacos plásticos contendo pouco mais de cem eppendorfes de cocaína, que estavam assoalho do veículo. Ele confirmou que havia mais substâncias dentro da casa de onde saíra, por isso entraram na residência em tempo de ver o segundo réu arremessar para o quintal vizinho algumas sacolas. Dentro da casa, ocultas na cama e no sofá encontraram pacotes de pó branco e mais eppendorfes. Diligenciaram na casa vizinha para recuperar as sacolas, que continham balanças de precisão, eppendorfes vazios, mais pó branco. Na polícia não mencionaram expressamente ou não foi perguntado onde estavam as porções de maconha. O policial Rogério foi ouvido em juízo e ratificou a versão acima.

Também na fase policial o réu Ruan confessou a prática delitiva. Ele disse que o corréu Amon lhe pagava R\$ 400,00 por dia para guardar as drogas, o que fazia havia quinze dias. Amon também refinava e envazava as drogas, sendo que na data da abordagem ele também pedira ao interrogando para entregá-las numa "biqueira" e ao sair da casa foi abordado.

Essas provas são convincentes e permitem que se rejeite a negativa dos réus em juízo. Não há qualquer indicativo de flagrante forjado. A quantidade de droga apreendida é enorme. Também houve a apreensão de vários utensílios relacionados ao preparo, ao armazenamento e à distribuição das drogas, um mais significativo que o outro. É inverossímil imaginar que os policiais estivessem patrulhando a comarca com tudo na viatura, apenas à espera de pessoas que pudessem ser indevidamente incriminadas. Tudo indica que um dos réus realmente foi abordado no carro a partir de uma informação anterior e, a partir disso, foi possível a realização da busca na casa, onde foram encontradas mais drogas.

Também é inverossímil imaginar que o réu Ruan tenha sido forçado a indicar o corréu Amon como sendo o dono de todas as drogas e demais coisas apreendidas, uma vez que se ele tivesse mesmo inventado isso apenas para não ter que contar aos policiais a quem realmente pertenciam as drogas, teria sido uma coincidência absurda que os policiais tenham visto justamente o réu Amon no local e que atribuísem a ele o arremesso das sacolas onde havia mais drogas e os supracitados utensílios.

Esse arremesso, aliás, mostra que é irrelevante a alegação defensiva de que um policial teria visto o réu Amon descendo de uma casa, ao passo que outro o teria visto descendo de outra casa. Que de uma, quer de outra, ele foi quem arremessou as sacolas que o levaram à prisão e que o conectam ao corréu Ruan.

É verdade que uma testemunha da defesa afirmou em juízo que os policiais teriam forçado a entrada pelo portão, daí ter o réu Amon descido para liberar o acesso deles. Mas isso não significa que há qualquer irregularidade na atuação deles. Se eles forçaram o portão, mas não entraram sem que antes o réu Amon o abrisse, nada de ilegal ocorreu. E se ela não sabe dizer se depois disso inexistiu proibição de acesso dos policiais à residência onde estava Amon, novamente, não há razão para se suspeitar que houve ingresso indevido deles no local. Com os indícios decorrentes da prisão do réu Ruan, é claro que eles poderiam se dirigir ao imóvel e realizar a busca e apreensão.

Como um dos réus, na fase policial, explicou que atuava em conjunto com o outro há um tempo, e houve a apreensão de muita droga e vários utensílios, no interior de um carro e de um imóvel, é fato que havia uma associação entre eles.

De outro lado, não entendo ser o caso de acolher a denúncia no tocante ao crime do artigo 34 da Lei n. 11.343/06 porque embora, de fato, tenham sido apreendidos vários utensílios destinados ao preparo, ao armazenamento e à distribuição de drogas para terceiros, esse crime restou absorvido pelo crime de tráfico de drogas. Como reconhece a jurisprudência, esse crime é subsidiário, podendo ser reconhecido apenas quando isoladamente praticado.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. O crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, por sua vez, tem pena-base de 3 a 10 anos de reclusão, e ao pagamento de 700 a 1200 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena entendo que é o caso de considerar a variedade e a grande quantidade de drogas para elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas. Fixo-a, portanto, em 7 anos de reclusão.

Faço o mesmo com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas porque tudo o que foi apreendido e que deu ensejo à acusação do Ministério Público contra os réus pela prática do crime do artigo 34 da Lei n. 11.343/06, sendo de se destacar a enorme quantidade de eppendorfs vazios, um carro e um imóvel, denota que eles haviam realmente se organizado e preparado para a traficância. Aparentemente, eles não apenas produziam, mas também distribuíam as drogas pela região, como, inclusive, admitiu o réu Ruan. Sendo assim, para este crime fixo a pena-base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena para o réu Ruan está presente a atenuante da

confissão. Mesmo sendo dita apenas na fase policial, merece ser considerada em favor dele porque foi levada em conta na condenação. Em virtude disso, reduzo a pena a ser cumprida por ele para 6 anos de reclusão para cada um dos crimes. O réu Amon é reincidente, pois foi condenado definitivamente em 20/04/2015, pela prática de tráfico e drogas, autos 0010464-88.2014 (fl. 44). Como não há atenuantes, exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal. Anoto em relação ao réu Amon que ele já foi condenado definitivamente por porte de drogas, essa segunda reincidência poderia ser valorada na primeira fase a título de mau antecedente, mas deixei de fazê-lo porque a jurisprudência do STJ tem afastado a reincidência nessa hipótese específica. Não concordo com este posicionamento porque a reincidência é de crimes em geral e o porte de drogas para uso próprio é crime como qualquer outro, mas em razão da igualdade material e da segurança jurídica, adoto-o. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.

1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas.

3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.

4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência.

5. Recurso improvido.”

(STJ – 6ª T., REsp 1672654 / SP – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2018, grifo não original)

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. O réu Amon é reincidente, por isso não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06. O réu Ruan não é reincidente, por isso, em tese, poderia receber esse benefício. Contudo, é posição pacífica da jurisprudência que a associação para a prática do tráfico de drogas é incompatível com esse benefício porque um dos requisitos para ter direito a ele é não se dedicar a atividades criminosas.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) rés(us) fica consolidada em: 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 6 anos de reclusão pelo crime de associação para o tráfico de drogas para o réu Ruan; e 9 anos e 4 meses de

reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico de drogas para o réu Amon. Mercê da somatória das penas acima, o regime inicial de cumprimento delas deverá se dar no regime fechado.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu RUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS como incurso(a) nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.230 (dois mil, duzentos e trinta) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e o réu AMON UALADE DOS SANTOS como incurso(a) nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.100 (três mil e cem) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e para absolvê-los da acusação de prática do crime do artigo 34 da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal

Considerando todos os argumentos expostos na primeira e segunda fases da aplicação da pena, é de se supor a liberdade de ir e vir dos réus representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possam recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontram.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores e do veículo apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita aqueles e da utilização deste para fins ilícitos. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA